

1500479-95.2022.8.26.0567

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Flavio Roberto de Carvalho

Comarca: São Roque

Foro: Foro de São Roque

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/08/2022

... Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 29/11/2010).

ROUBO - AUTORIA DELITIVA PROVADA RECURSO PROVIDO. Suficientes os elementos probatórios a demonstrar a autoria de agente que subtraiu, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel, de rigor o decreto condenatório pelo roubo. ROUBO - RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO - VALIDADE. Reconhecimento ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Roque

Foro de São Roque

1ª Vara Criminal

Av. John Fitzgerald Kennedy, Sao Roque-SP - cep 18130-510

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500479-95.2022.8.26.0567 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500479-95.2022.8.26.0567

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2064691/2022 - Delegacia de Polícia de São Roque, 23469718 - DEL.POL.SÃO ROQUE, 526/22/514 - DEL.POL.SÃO ROQUE, 2064691 - DEL.POL.SÃO ROQUE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ELI CACAO DA SILVA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Flavio Roberto de Carvalho

Vistos.

ELI CAÇÃO DA SILVA e EDSON KAUAN RODRIGUES OLIVEIRA qualificados nos autos foram denunciados no artigo 157 § 2 incisos II do Código Penal por três vezes em concurso formal, porque nas circunstâncias de tempo e lugar descritas na inicial, em concurso de agentes e mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo subtraíram bens da vítima

Acompanhou a denúncia, o inquérito policial (fls.01/119) e documentos, onde se destaca: auto de prisão em flagrante (fls.01/51), boletim de ocorrência (fls.52/54), auto de exibição e apreensão (fls.55/56), auto de entrega (fls.57), laudo de simulacro (fls.116/118).

A denúncia foi recebida em 29 de abril de 2022 (fls.173/174), sendo que os réus foram citados e ofertaram Defesas(fl.185/189,194/195), prosseguindo a instrução com as oitivas de testemunhas e colheita dos interrogatórios. (fls.226/227)

Em memoriais finais o Ministério Público requereu a procedência da ação com fixação de penas acima do mínimo legal. (fls.226/27)

A Defesa de Eli requereu a improcedência da ação pela fragilidade probatória, ressaltando que não foi cumprida o reconhecimento nos termos do artigo 226 do CPP, com tese secundária do reconhecimento da tentativa, com pena mínima, e regime mais brando de cumprimento de pena.(fls.226/227).

Por fim a Defesa de Edson requerendo a nulidade do reconhecimento que teria sido viciado, com a consequente improcedência da ação, além da inépcia da denúncia, com a absolvição nos termos do artigo 386 incisos IV, V e VII do CPP com tese secundária de aplicação da pena mínima, regime semi aberto ou aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos(fl.229/238)

É o relatório. DECIDO.

No tocante a inépcia da denúncia, é alegação é afastada, sendo que a peça acusatória apontou que os reus abordaram as vítimas com simulacro de arma de fogo, sendo que Eli desceu e anunciou o assalto, e após entrar no carro, saiu com o veículo enquanto Edson pilotava a motocicleta, ou seja, os fatos estão devidamente narrados com conclusão lógica e de fácil entendimento, garantindo o acesso e pleno exercício da defesa.

Tanto não existe inépcia na denúncia, que os réus exerceram a plenitude de Defesa, com diversos e extensos memoriais, e contestações, o que não seria possível se realmente a denúncia não descrevesse de forma detalhada o delito imputado.

Nesse sentido: "É incabível falar em denúncia inepta, quando esta é oferecida em obediência aos ditames do artigo 41 do CPP, revelando a razão da imputação e dando ao agente condição de exercer a ampla defesa " (TJSP - 3a Câ. Crim. - HC 413.806-3/6 - Rei. Walter de Almeida Guilherme - j . 01.04.2003 - RT 816/561).

"Eventual alegação de inépcia da denúncia só pode ser acolhida quando demonstrada inequívoca deficiência, a impedir a compreensão da acusação em flagrante prejuízo à defesa do acusado, ou se ocorre qualquer das falhas apontadas no art. 43 do CPP - o que não se vislumbra in casu" (STJ - 5ªT. - HC 9.718 - Rei. Gilson Dipp - j . 19.10.1999 - JSTJ 128/346).

"A denúncia que imputa claramente ilícito penal aos acusados e que, com a sua imputatio facti, se ajusta o modelo de conduta proibida, não pode, ai, ser considerada inepta " (STJ - 5aT- R Esp. 94709 - Rei. Felix Fischer - j . 01.09.1998 - J STJ 115/329).

Assim, a denúncia preencheu os requisitos legais, sendo que os réus tiveram a livre e ampla defesa, devidamente exercitada durante o processo, não existindo nulidade ou cerceamento, de modo, que afasto a preliminar

No mérito, a materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls.01/51),boletim de ocorrência (fls.52/54), auto de exibição e apreensão (fls.55/56), auto de entrega(fl.57), laudo de simulacro (fls.116/118), além da prova oral coligida.

Quanto a autoria o réu Eli negou os fatos, disse que foi dar uma volta com o parceiro, para encontrar uma meninas e a viatura pediu para parar e os policiais os

derrubaram numa valeta, e disseram que estavam em um roubo.

Edson negou os fatos, disse que foi ver umas meninas em São Roque, e não conseguiu ver as meninas, e a viatura pediu para parar e não conseguiu parar, e disseram que estavam em um roubo. Disse que rodou por muitos quilômetros e não conseguiu parar. Não sabe o endereço das meninas, e elas moravam perto do Estancia. Eli é seu amigo, e a motocicleta estava em nome de terceiro. Não conhecia os policiais.

As negativas dos reus estão isoladas no contexto probatório.

A vítima Arielle disse que restava na frente da loja, e estava saindo com as duas filhas, dois rapazes vieram com a motocicleta, e um deles desceu anunciando o assalto, e que deviam descer, e a filha estava atrás e ela é doente, e passou mal. As filhas tinham 15 e 19, e ela tem diabetes e quando tem susto ela passa mal. Ele mostrou uma arma. O rapaz que estava dirigindo estava de capacete e o outro estava com o rosto a mostra. Foi até a pizzaria e um motoboy foi atrás e o carro tem um sistema que corta o combustível, e o carro parou. A polícia prendeu os rapazes. Eles estavam usando a mesma roupa do assalto, e o carro foi recuperado. Não teve dúvidas quando viu os rapazes e a motocicleta. Não conhecia os rapazes. Não teve prejuízos. Entre o roubo e a recuperação foi rápido. A vítima reconheceu Eli como a pessoa que fez abordagem. Também reconheceu o outro réu, como o piloto da motocicleta. Pelas características físicas do réu e viu os olhos e a boca do réu mesmo com capacete. O carro estava de lado, e o piloto ficou de frente a sua pessoa, e conseguiu ver os dois. Ele parou na porta do carro. O rapaz desceu e apontou a arma para sua pessoa, e abriu a porta diante da arma, e ele disse que iria dar um tiro na cabeça das filhas se não entregasse o carro. Ele mandou deixar o carro ligado. O dispositivo de proteção leva uns minutos para acionar. Fez o registro da ocorrência e eles já recuperaram o carro e fizeram a prisão do acusado. Não teve contato com os reus na delegacia, mas a porta da viatura estava aberta e viu os rapazes, mas não fez o reconhecimento formal. Estava a cinco metros da viatura. Fez o reconhecimento imediato dos reus e não tem porque mentir ou prejudicar terceiros. Reconheceu o veículo roubado.

Felippe policial militar disse que estavam em patrulhamento pela rua Luis Matheus Maylaski e na frente da pizzaria haviam três mulheres vítimas de roubo, e que eram dois rapazes com uma motocicleta vermelha e com capacetes pretos com pistola, e que o veículo tinha rastreador, e logo na rodovia encontraram o carro no acostamento e próximo, um indivíduo saiu e entrou na motocicleta e deram fuga, e perseguiram, e eles se perderam e caíram no barranco. Acharam o simulacro. A vítima reconheceu o veículo e os reus. No momento, eles confessaram o delito, e que iriam trocar as placas. A vítima reconheceu o simulacro de arma de fogo. Não conhecia os reus. A distância do roubo até a localização do carro seria de mais ou menos 100 metros. Os reus ficaram na área comum da delegacia. Eles fugiram por mais ou menos 8 km da rodovia colocando em risco os usuários da pista. A viatura ficou a traseira de frente para a delegacia e a vítima viu os reus dentro da mesma que estava com o porta malas aberto.

Gustavo reiterou o depoimento de Felipe, acrescentando que a vítima disse que Eli estava usando o simulacro, e durante a perseguição haviam pessoas transitando na rodovia e colocaram em risco as pessoas até porque entraram em contramão pela fuga.

Vale mencionar que nenhuma restrição merecem os depoimentos dos policiais mormente quando suas declarações vêm corroboradas por outros elementos de prova e também quando não levantada qualquer suspeita fundada e demonstrada. Nesse sentido: " não existe motivo algum a ensejar a desvalia do depoimento policial. Seria um contra-senso credenciar o Estado alguém a atuar em seu nome e, depois, negar-lhe crédito, quando, perante o mesmo Estado-Juiz, viesse relatar seus atos de ofício. Por isso, totalmente superada a tese do desprestígio do relato policial na moderna jurisprudência. O agente de segurança é testemunha como as demais. Submete-se a compromisso e terá seu depoimento avaliado no cotejo de todas as provas sem plus-

valia, mas também sem preconceito. " (TACRIM-SP JUTACRIM 30/221). Com efeito, conforme amplamente decidido, "a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF, RTJ 68/54), entre outros arestos (RT 530/372, 411/266, 445/382 e RJTJESP-LEX 136/476).

Ademais, seria um contra-senso o Estado credenciar pessoas para a função repressiva e depois lhe negar crédito quando dão conta de suas diligências (RT 417/94, 486/351, 771/565 e 772/682). Por isso, eventuais pequenas contradições entre os depoimentos prestados em Juízo, se comparados entre si e com os da fase administrativa, são naturais e reforçam a ausência de prévia combinação entre as pessoas ouvidas, ou qualquer sanha obstinada em falsa incriminação. Observa-se ainda que, "pequenas dissonâncias na prova oral não têm o condão de fazer esboroar o arcabouço probatório. O importante é constatar-se a concordância nos pontos essenciais, desprezando-se eventuais discrepâncias, em pontos secundários, que são fruto das imperfeições do psiquismo humano" (JUTACRIM 95/262). "O depoimento do policial é tão válido como outro desde que insuspeito e capaz de infundir, pelo seu conteúdo, incredibilidade. Por outro lado, nos termos do art. 202 do CPP, se toda pessoa pode ser testemunha, sem qualquer dúvida que os agentes podem testemunhar sobre o que viram e sentiram no cumprimento da missão. Se por/acaso outras pessoas havia no local da diligência, cumpre à defesa arrolá-las como testemunhas. Também pequenas divergências que não atingem a substância do fato não são suficientes para ilidir aprova" (RT574/401).

"PROVA CRIMINAL - Testemunha - Hipótese de tóxico - Depoimento prestado por policial - Validade - Servidores que não estão impedidos de depor - Testemunhas, ademais, que não foram sequer contraditados em Juízo - Recurso provido. Os policiais militares, como qualquer outra pessoa, não estão impedidos de depor e seus testemunhos não podem e não devem ser, de modo algum, de forma apriorística, considerando suspeitos, apenas em decorrência da condição de policial, (relator Ângelo Galluci - Apelação Criminal nº 153.694-3-São Paulo-26.09.94)".

"DEPOIMENTO DE POLICIAIS. MEIO PROBATÓRIO VALIDO. - O depoimento de policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas, podendo funcionar como meio probatório válido para fundamentar a condenação, mormente quando colhido em juízo, com a observância do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de prova". (STJ, 5.a Turma, HC 110869/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, v.u., j . 19.11.2.009; pub. DJe de 14.12.2.009).

A princípio os reus sustentaram álibis, alegando que estavam vindo para São Roque para encontrarem meninas, em que pese Eli estar casado e com a esposa grávida.

Como ensina Adalberto José Q. T. de Camargo Aranha, "O entendimento jurisprudencial é no sentido de que o álibi constitui um a exceção de defesa e, como tal, cabe ao incriminado o ônus de sua demonstração" ("Da prova no processo penal", Editora Saraiva, 7a ed. 2006, p. 18). "Nos termos do art 156 (primeira parte), do nosso CPP, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. E o mínimo esforço que se exige do acusado e que não se constitui em violação alguma do sagrado direito de defesa, mesmo porque ainda não existe, no nosso sistema penal (e essa é uma característica encontrada na generalidade dos países situados abaixo da linha do Equador), punição alguma para acusados e vítimas que tenham mentido no curso do processo penal, falseando a verdade, ou omitindo-a, ainda que para ajudar ou prejudicar alguém; ao contrário, acima daquela linha correndo o processo em países chamados de "Primeiro Mundo", parece que o rigor penal é muito maior e até mesmo quem quer que tenha tido a desventura de (ter sido processado criminalmente responderá pelas mentiras que vier a proferir, ainda que tenha mentido apenas para escusar-se da acusação e buscar a própria liberdade"(RJDTACRIM vol 39, p. 142, voto vencedor Juiz Pires Neto).

O STF já teve oportunidade de decidir nesse sentido, no HC 68.964-7-SP, rel. Min.

Celso de Mello, DJU 22.04.1994, cuja ementa tem o seguinte teor: "O álibi, enquanto elemento de defesa, deve ser comprovado, no processo penal condenatório, pelo réu a quem seu reconhecimento aproveita". "ÁLIBI - ÔNUS DA DEFESA CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO Em sede penal, álibi não comprovado equivale a confissão por falta de argumento defensivo. Inviável a absolvição por falta de provas, quando o contexto probatório do processo indica sem dúvidas a prática do ilícito pelo acusado, auxiliado pelas informações dos próprios familiares conduzindo a certeza da autoria" (TJSC - Acrim 2003.025395-5 - 1ª CCrim. Rel. Des. Solon d'Eça Neves DJSC 24.05.2004) "No sistema processual pátrio, a mera alegação, cujo objetivo seja a escusa de responsabilidade, não tem o condão de abalar o conjunto probatório já produzido, pois ainda que o ônus de provar a imputação da denúncia seja do Órgão Ministerial, alegando a defesa fato novo, cumpre-lhe demonstrá-lo" (TACRIM-SP, RJD 26/160) (TJSC - ACr 2003.009957-3 - 2a C. Crim. Rel. Des. Maurílio Moreira Leite - J. 10.05.2003). (...) o inocente negará a imputação e poderá fazê-lo com absoluta competência, porque nenhum crime praticou. Ao culpado, a situação se apresentará mais difícil, porque a sua negativa mentirosa o obriga a rodeios e ginástica de dialética que acabarão por deixar vestígios e provas circunstanciais de real valor para o veredicto final dos órgãos jurisdicionais. (In, "Elementos de Direito Processual Penal" - 1ª edição - Editora Bookseller - p. 299). Imperativa é a jurisprudência no sentido de que, quem apresenta álibi, deve comprová-lo satisfatoriamente, pena de ser tido como réu confesso (JTACrim, 54:204, 47:165, 33:334 e 22:77).

Ainda mesmo com advogados constituídos desde o início da ação penal, os réus não conseguiram comprovar os álibis, tampouco arrolar as supostas "meninas", prova simples, de produção comum, e que eram de sua obrigação e que não foram trazidas aos autos.

Não foram produzidas pois as versões são inverossímeis, mendazes, como se constatou durante a instrução.

A vítima em juízo reconheceu de imediato os reus, sem sombras de dúvidas, explicando ainda quanto indagada pelas Defesas como tinha a certeza dos reus, inclusive declinando que estavam com as mesmas roupas usadas no assalto.

Disse ainda a vítima que reconheceu o veículo roubado, sendo que os policiais relataram a diligência, e que surpreenderam Eli saindo do carro, e entrando na motocicleta e saindo em fuga, sendo que mesmo com as ordens de parada, ele não pararam e fugiram, perseguindo os acusados por 08 km, pela rodovia, quando eles caíram, e foram abordados, encontrando-se o simulacro de arma de fogo.

Pontuaram ainda os policiais que a vítima reconheceu os reus, o simulacro, e o veículo, sendo que não conheciam os acusados.

Não se sustenta ainda a alegação das Defesas de violação da lei no tocante ao reconhecimento, a princípio o artigo 226 do CPP é uma recomendação que deve ser seguida se possível, e em segundo ponto como bem explanado pela vítima, que em audiência de imediato confirmou que os rapazes detidos estavam com as mesmas roupas dos meliantes que efetuaram o roubo, bem como, reconheceu de imediato os reus, confirmando o reconhecimento por várias vezes quando indagada pelas Defesas, não apresentando qualquer dúvida.

Disse ainda a vítima que na delegacia em que pese a ausência do reconhecimento formal, viu os reus dentro da viatura que estava com o compartimento de presos aberta e não teve dúvidas quanto a autoria, afastando qualquer sanha incriminatória em face dos acusados.

Diversamente do sustentado pelas Defesas a vítima de imediato apontou os réus como as pessoas que praticaram o assalto, tanto que localizado com os acusados o

simulacro de arma de fogo também reconhecido pela vítima.

Esclareço ainda que a vítima foi confrontada por diversas e assertivas vezes pelas Defesas mantendo-se firme quanto ao reconhecimento e atuação dos reus inclusive detalhando a participação de cada um, afastando qualquer dúvida quanto a autoria do crime.

De fato, o reconhecimento judicial prescinde da necessidade das formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, como aliás já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

“Se as vítimas ou as testemunhas do evento delituoso apontam, com segurança, em audiência judicial, o acusado presente como autor do ilícito penal praticado, essa prova possui eficácia jurídico-processual idêntica àquela que emerge do reconhecimento efetuado com as formalidades prescritas pelo artigo 226 do Código de Processo Penal. Esse meio probatório, cuja validade é inquestionável, reveste-se de aptidão jurídica suficiente para legitimar, especialmente quando apoiado em outros elementos de convicção a prolação de um decreto condenatório” (Habeas corpus n.º 68.819 / SP, 1ª Turma, rel. Min. Celso de Mello, j. em 05/11/1991, DJ de 18/08/1992)

Por ser apenas confirmatório, o reconhecimento judicial somente complementa a versão da vítima ou de testemunhas.

Nesse sentido José Frederico Marques (Elementos de direito processual penal, 2/334, item n. 488, 2ª ed., 1965, Forense), verbis: “Quando se tratar de reconhecimento produzido em Juízo, as formalidades previstas em lei, embora aconselháveis, não são reputadas essenciais. Caso a vítima ou testemunha aponte na audiência, com segurança, o réu presente como o autor do crime, tal prova tem o valor idêntico àquela de um reconhecimento efetuado com as formalidades legais”.cumpre consignar, porém, que se de outra forma efetuar-se o reconhecimento de pessoa ou coisa, nem por isso deve o juiz a priori recusar-lhe qualquer valor probatório. Tal orientação não condiz com os princípios aceitos em nossa legislação sobre o livre convencimento.”

Não se olvide que foram observadas as garantias do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, restando, portanto, legítimo todo o procedimento, justamente como ocorreu na hipótese dos autos.

Nesse sentido: “A jurisprudência sedimentada desta Corte é a de que as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei” (STJ - AgRg no AREsp n. 1.054.280/PE, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 6/6/2017, DJe de 13/6/2017)” (AgRg no AREsp 1520565/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 18/09/2019)

“PROVA - Reconhecimento pessoal - Ato levado a efeito em inquérito policial - Eficácia ainda que o indiciado não tenha sido colocado ao lado de outras pessoas, visto tratar-se tão-somente de uma recomendação prevista no art. 226, II, do CPP (TJMS) RT 777/660”. “PROVA - Reconhecimento pessoal - Inobservância do art. 226 do CPP - Nulidade - Inocorrência - Motivação da decisão condenatória que se mantém com base em indícios suficientes mesmo abstraindo-se tal meio probante (TACrimSP) RT 780/607”. omissão de formalidade nos autos da investigação, marcada pela ausência do contraditório e da ampla defesa, constitui mera irregularidade e não contamina a ação penal, podendo ao longo desta ser sanada, como de fato foi, uma vez que, como se verá adiante, o reconhecimento efetivado perante a autoridade policial foi corroborado pelos depoimentos firmes e coesos prestados pela vítima e demais

testemunhas sob o crivo do contraditório, não havendo, assim, qualquer prejuízo quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para lastrear o édito condenatório."1 (STF, HC 104.404/MT, 1.^a Turma, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 29/11/2010).

ROUBO - AUTORIA DELITIVA PROVADA RECURSO PROVIDO. Suficientes os elementos probatórios a demonstrar a autoria de agente que subtraiu, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel, de rigor o decreto condenatório pelo roubo. ROUBO - RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO - VALIDADE. Reconhecimento fotográfico realizado com segurança pela vítima, afirmando lembrar-se com exatidão e detalhes das características físicas do roubador, confirmado em juízo. Prova apta a embasar o decreto condenatório" (AP 5294854220108260000 SP 0529485-42.2010.8.26.0000, Relator, Des Willian Campos, Data de Julgamento: 25/09/2012, 4.^a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 28/09/2012).

- "Irrelevante o fato de o reconhecimento pessoal do réu ter-se efetuado sem observância das formalidades inscritas no art. 226, I, do CPP se efetivado através de depoimento de testemunha ratificado quando posteriormente reinquirida em audiência à qual presente o defensor constituído do acusado, que formulou reperguntas, tanto mais se assentada a condenação no conjunto probatório e não apenas naquele elemento de convicção" (RT 666/379).

Não se olvide que além do reconhecimento efetivo da vítima, inclusive apontando que Eli foi a pessoa que desceu armado e anunciou o roubo e que mesmo com capacete reconheceu Edson pela boca e pelos olhos, tem-se a efetiva identificação dos reus abandonando o veículo e ingressando na motocicleta, com perseguição policial, que terminou com a detenção dos acusados e localização do simulacro de arma de fogo.

Pontua-se que a alegação da Defesa de Eli de que não se observou a legislação como o ato principal de punir, não se sustenta, ate porque o réu apresentou alibi do qual não se desincumbiu quanto a prova nos termos do artigo 156 do CPP e prova que caberia a Defesa.

Não se olvide que o réu tem o direito ao silêncio, mas se prefere apresentar versão, assume suas palavras e consequências, e no caso, sequer foi capaz de declinar nomes completos das supostas meninas, endereço, tampouco mesmo com Defensor constituído e que manteve contato consigo, nada trouxe a justificar sua versão, ou seja, a mendacidade também não é de admissão já que fere a verdade real e a boa fé e reforça um comportamento inadequado e que indica uma personalidade desviada.

"...Se o réu optar por falar, no interrogatório, deverá medir suas palavras, porque elas poderão ser utilizadas também em seu desfavor. É o que ocorre na hipótese do acusado apresentar versão contrária ao convincente conjunto probatório. Identificado que faltou com a verdade, esse comportamento e o teor da inexatidão podem ser considerados pelo julgador, pois não existe direito à mentira, como não há a correspondente obrigação de ignorar a verdade" (TJSP Desembargador José Raul Gavião de Almeida, na Apelação 00771651-20.2015, da 6.^a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, julgada em 30 de novembro de 2017)

"...demais disso, se eles tinham a opção de confessar ou ficar em silêncio, no momento que se pronunciavam, suas palavras devem ser ponderadas, se mentem, como no caso dos autos, isso não pode ficar sem avaliação valorativa negativa, sob pena de deixar de lado quem, muitas vezes, colabora com a Justiça e diz a verdade, seria o patrocínio indevido da "não verdade", isso mostra o caráter de alguém, flagrado no cometimento de infração penal, não se arrepende, ao contrário, faz de tudo para se livrar das imputações... (TJSP – Apelação Criminal 0001611-29.2018.8.26.0625, 8.^a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. 28.11.2019).

"Dessa forma, se o réu mentir em seu interrogatório, negando a prática do crime por ele cometido, ou explicando o crime ao apresentar uma versão fantasiosa do fato, tudo a fim de se obter uma injusta absolvição, justificado está o aumento de sua pena-base com fundamento na personalidade negativa. Afinal, a insinceridade e a desonestidade demonstradas perante o Juiz – como explanado no item 2 suso exposto – revelam distorção de caráter e ausência de sendo moral por parte do Réu, que se utilizou da mentira – subterfúgio repugnado pela ética e pelo dever de lealdade – com nítido propósito de tumultuar a instrução processual e induzir em erro o julgador, afrontando, assim, a dignidade da Justiça" (TJSP – Apelação Criminal 0001317-32.2017.8.26.0618, j. 3.10.2019).

E mais até o momento o réu não conseguiu comprovar os motivos pelos quais estava saindo do veículo roubado, ter fugido da abordagem policial, e estar na posse de um simulacro de arma de fogo.

Estes fatos, não foram explicados pelos réus somando-se ainda ao quadro o reconhecimento da vítima em juízo com detalhamento de cada conduta e de cada função dos envolvidos, além da efetiva apreensão pelos policiais militares, que avistaram Eli saindo do veículo roubado e ingressando na motocicleta que fugiu da abordagem em alta velocidade em estrada movimentada por mais de 8 km colocando em risco todos os usuários da pista.

Os réus além de apresentarem versões mitomanas, mentiras, sequer obedeceram a ordem de parada por parte dos policiais militares, sendo que transitaram por mais de 8 km, ora, se não tinham qualquer envolvimento e a alegação fosse verdadeira, primeiro não fugiriam da abordagem, segundo teria apresentado as supostas meninas na delegacia ou levado as viaturas até o local, ou seja, não fizeram porque a versão não é verdadeira, e fugiram pois foram os responsáveis pelo roubo.

E mais, mesmo que estivessem na cidade a procura de meninas inexistentes, ainda assim, optaram pela prática do roubo, já que foram detidos quando saíam do veículo roubado, o que já inverte a presunção.

Em verdade, constitui entendimento jurisprudencial uniforme de todos os Tribunais do País que, nos casos de crimes patrimoniais, de ordinário praticados na clandestinidade, a palavra da vítima há de preferir à "versão sistematicamente negativa dos acusados, visto que não se concebe que alguém possa, gratuitamente, incriminar um desconhecido" (Rev. Tribs. - vol. 736, p. 629). Prova – palavra da vítima – Crimes patrimoniais – Eficácia: A palavra da vítima em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade possui relevante valor probatório, eis que é o elemento fixador da autoria" (TACRIM/SP – RJTACrim 38/446).

"PROVA. Latrocínio tentado. Palavra da vítima. Vítima. Valor: - Em sede de latrocínio tentado, exceto se demonstrada sua má fé ou intuito de prejudicar o réu, o depoimento da vítima pode servir de base à condenação, pois, em linha de princípio, é a pessoa mais capacitada a discorrer do fato de que foi protagonista" (TACRIM/SP, Revisão Criminal, Processo 3727890/4, 8o Grupo, Relator Carlos Biasotti, j. 08/ 11/01, v.u.).

E mais, a vítima fez o reconhecimento em juízo, não deixando dúvidas quanto a autoria, que soma-se aos depoimentos dos policiais, efetiva apreensão em flagrante com localização do simulacro de arma de fogo.

Ainda, os bens subtraídos foram encontrados em poder do réu, o que firma presunção de responsabilidade, impondo-lhe de forma cabal demonstrar a origem de tais bens.

Nesse sentido:

“ em tema de furto, a apreensão da coisa subtraída em poder do acusado gera

presunção de sua responsabilidade, e , invertendo-se o ônus da prova, impõem-se-lhe justificação inequívoca. A justificação dúbia e inverossímil transmuda a presunção em certeza e autoriza, por isso mesmo, o desate condenatório... " (TACRIM - SP RT 656/303).

No caso, o veículo subtraído foi apreendido, sendo que os réus foram surpreendidos pelos policiais que sequer os conheciam enquanto Eli saía do veículo e ingressava na motocicleta dirigida por Edson.

Por fim, o roubo foi consumado já que os bens foram retirados da esfera de vigilância da vítima, tanto que foram encontrados em outro local.

Nesse sentido:

" A jurisprudência desta Corte, bem como, a do Supremo Tribunal Federal, firmaram orientação no sentido de que se considera consumado o crime de roubo, assim como o de furto, no momento em que, cessada a clandestinidade ou violência, o agente se torna possuidor da res furtiva, ainda que por curto espaço de tempo, sendo desnecessário, que o bem saia da esfera de vigilância da vítima, incluindo-se, portanto, as hipóteses em que é possível a retomada do bem por meio de perseguição imediata. (STJ, Resp. 536082/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 5 T, DJ 19/03/2007, p.380)."

De fato, a prova é robusta e não deixa dúvidas quanto a autoria, restando mais do que evidente que os reus foram os autores do roubo.

Provado também o concurso de pessoas, já que atuaram juntos como esta demonstrada pela prova produzida . Desnecessária para o reconhecimento da causa de aumento a identificação dos demais comparsas. (STF, 2aTurma, RHC 60.469/RJ, rei. Min. Décio Miranda, in DJU de 11/02/83, pág. 928; RT9 552/357, 573/489, 694/345, 704/348, 736/629; 744/614 e 749/657; JTACrimSP, 73/368 e 74/436; RJTACrimSP, 32/286).

Portanto a ação é procedente. Finda a fundamentação, passo à fixação da pena.

1)ELI CAÇÃO DA SILVA. Atento, aos critérios do artigo 59, do Código Penal, o acusado embora primário, mostrou ousadia impar, praticando roubo contra três mulheres, inclusive deixando uma das vítimas em estado psicológico alterado, além do mais fugiram em alta velocidade por mais de 8 Km em rodovia com grande fluxo de tráfego colocando a todos em risco, o que mostra a maior desvalia da conduta, o desrespeito pela vida alheia e ressalta a má conduta social e a personalidade desviada, de modo, que fixo a pena em 1/3 acima do mínimo, ou seja, 05 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa. Ausentes agravantes e presente a atenuante da menoridade que leva a diminuição da pena em 1/6, totalizando 04 anos e 05 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 11 dias-multa. Uma causa de aumento de pena foi reconhecida, de modo, que elevo a reprimenda em 1/3, totalizando 05 anos e 11 meses de reclusão e pagamento de 14 dias-multa. Ausentes causas de diminuição de pena

2) Réu:EDSON KAUAN RODRIGUES OLIVEIRA. Atento, aos critérios do artigo 59, do Código Penal, o acusado embora primário, mostrou ousadia impar, praticando roubo contra três mulheres, inclusive deixando uma das vítimas em estado psicológico alterado, além do mais fugiram em alta velocidade por mais de 8 Km em rodovia com grande fluxo de tráfego colocando a todos em risco, o que mostra a maior desvalia da conduta, o desrespeito pela vida alheia e ressalta a má conduta social e a personalidade desviada, de modo, que fixo a pena em 1/3 acima do mínimo, ou seja, 05 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa. Ausentes agravantes e presente a atenuante da menoridade que leva a diminuição da pena em 1/6, totalizando 04 anos e 05 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 11 dias-multa. Uma causa de aumento de pena foi reconhecida, de modo, que elevo a reprimenda em

1/3, totalizando 05 anos e 11 meses de reclusão e pagamento de 14 dias-multa. Ausentes causas de diminuição de pena

A minguia de outro elemento fixo o valor do dia-multa no mínimo legal para os acusados.

Diante das circunstâncias subjetivas negativas dos réus, pelas penas aplicadas, fixo para ambos o regime inicial fechado para início de cumprimento de pena.

Ainda não preencheram os requisitos mínimos para modificação de regime.

Os acusados não preenchem os requisitos objetivos e subjetivos previstos no artigo 44 do Código Penal. Pelos mesmos motivos não fazem jus a suspensão da pena prevista no artigo 77 do Código Penal.

Ante o exposto, julgo procedente a presente ação penal, para o fim de CONDENAR como incurso no artigo 157 § 2 inciso II todos do Código Penal os réus: ELI CAÇÃO DA SILVA à pena privativa de liberdade de 5 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial fechado além do pagamento de 14 dias-multa e EDSON KAUAN RODRIGUES OLIVEIRA a pena privativa de liberdade de 05 anos e 11 meses de reclusão em regime inicial fechado e pagamento de 14 dias-multa. Para ambos o valor do dia multa, consiste em um trigésimo do salário mínimo mensal vigente no dia dos fatos (art. 49, § 1º, do mesmo Código), a partir do qual será atualizado, em conformidade com o art. 49, § 2º, primeira parte, do aludido Estatuto Penal (cfr. SEBASTIÃO DA SILVA PINTO em RT 645/255-262; TACRIM em RT 682/335, 782/614, JUTACRIM 95/45; STJ em RE 41.438-5-SP, 5ª T., Rel. Min. ASSIS TOLEDO, em D.J.U. 17/10/94, pág. 27.906; STJ - Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 91.003-RS - 3ª S - Rel. Min. Gilson Dipp - J. 13.12.99 - DJU 21.02.2000; STJ, RE 22.497/8-SP, 5ª T., Rel. Min. José Dantas, DJU 13.10.1992, p. 17.700 etc).

Passo novamente a analisar a situação prisional dos réus, e não constato alteração, permanecendo contemporânea, e não sendo possível a fixação de qualquer cautelar. De fato, os réus sem comprovação de labor, sem residência na comarca, se envolveram em roubo de três mulheres, fugiram da abordagem policial em rodovia com grande fluxo de usuários colocando todos em riscos, não mostraram arrependimento tampouco comprometimento social, sendo que atuaram com condutas que afetam a ordem pública, já que soltos, nada impede que tenham nova reiteração delituenta, já que mostraram desprezo pela vida alheia.

Desta forma, por nenhum ângulo analisado é possível a concessão de liberdade ou fixação de cautelares, sem colocar em risco a ordem pública, o que leva ao indeferimento do recurso em liberdade aos acusados, reiterando as decisões anteriores.

Da mesma forma, estão dentro de unidade sem qualquer informação de risco a saúde em virtude da pandemia, não fazem parte de grupos de riscos, de modo, que a recomendação também não se aplica aos reus, envolvidos em delitos graves e com consequências sociais. Expeça-se mandado de prisão em desfavor aos réus.

Nesse sentido: "HABEAS CORPUS alegação de falta de fundamentação da r. sentença que indeferiu o direito de recorrer em liberdade, tendo se baseado tão somente na gravidade concreta do crime inócência. HABEAS CORPUS presença do fumus commissi delicti no auto de apreensão e prova oral que indica a subtração mediante violência e grave ameaça, indicando o paciente como autor presença do periculum libertatis pelo fato do paciente não ter vínculo com o distrito da culpa; praticar o crime com alta reprovabilidade e periculosidade; não haver prova de que exerce atividade lícita prisão preventiva que não ofende o princípio da presunção de inocência fato de ser primário e sem antecedentes, bem como possuindo residência fixa, não vedam a possibilidade da prisão cautelar. HABEAS CORPUS desproporcionalidade da medida

remédio heroico que não se presta a exercício de futurologia. HABEAS CORPUS pandemia COVID-19 paciente que não compõe grupo de risco efetivo isolamento social - indefere-se o processamento....Observa-se que o paciente praticou crime de roubo majorado, com emprego de grave ameaça à pessoa. A prática de crimes com violência ou grave ameaça contra a pessoa geram desassossego e intranquilidade popular. A circunstância de alguém praticar crime desta espécie e ser solto em seguida causará descrédito na Justiça, além de estimular à prática de novos crimes análogos, bem como levará a população a buscar resolver os problemas de segurança por outros métodos, como fazer justiça com as próprias mãos. Desta forma, necessária a custódia do requerente para garantia da ordem pública para estes casos, a menos que ocorra excepcionalmente prova em contrário, não existente nos autos.(Habeas Corpus Criminal nº 2132867-25.2020.8.26.0000, TJSP, relator Desembargador Lauro Mens de Mello, 30/06/2020).

"Agravamento regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º). Processual Penal. Prisão preventiva (CPP, art. 312). Falta de fundamentação para justificar a medida extrema. Não ocorrência. Garantia da ordem pública. Gravidade em concreto da conduta e real periculosidade do agravante. Risco real de reiteração delitiva. Fuga do distrito da culpa. Custódia preventiva devidamente fundamentada. Regimental não provido. 1. Mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão do seu modus operandi, como também pelo risco real da reiteração delitiva. 2. Consoante o entendimento do Supremo Tribunal Federal, "a evasão após a prática delitiva é fundamento idôneo para a segregação cautelar para resguardar a aplicação da lei penal" (HC nº 90.162/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 29/6/07). 3. Agravamento regimental ao qual se nega provimento"(2 STF HC 127578 AgR/SP rel. Dias Toffoli j. 25.08.2015);

"A prisão cautelar justificada no resguardo da ordem pública visa prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social, retirando do convívio da comunidade o indivíduo que diante do modus operandi ou da habitualidade de sua conduta demonstra ser dotado de periculosidade". "A prisão preventiva mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, evidenciada por sua personalidade delitiva, já que foi condenado por roubo e estelionato (reincidência), responde por furto e cometeu o delito em questão quando estava em livramento condicional"(STJ HC 246855 / MG rel. Min. Marilza Maynard j. 21.02.2013)

"A prisão cautelar se mostra suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito. Precedentes. II A possibilidade concreta de fuga também mostra-se apta a embasar a segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. III Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que, permanecendo os fundamentos da custódia cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação. Precedentes. IV - Ordem denegada" (0 STF HC 114536/MG Rel.Min. Ricardo Lewandowski DJU 05.12.2012.)

Custas pelos réus na forma da lei.

Oportunamente, após o trânsito, procedam-se às anotações comunicações e expedições devidas para o efetivo cumprimento das sanções impostas, lançando os nomes dos réus no Rol dos Culpados, comunicando o IRGD bem como a Justiça Eleitoral.

PIC

Sao Roque, 19 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA